P U T U S A N

Nomor 1773/Pid.Sus/2025/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: **Yogas Ardinata Melarahmanda bin Supardi**;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur / Tanggal lahir	: 41 tahun / 13 Juli 1984;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Bratang Wetan 3-A / 20 RT.006 RW.008 Kel. Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur (Berdasarkan KTP) atau Kos Jl. Trunojoyo 35 Kelurahan Banyu Ajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur (Domisili);
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMK (Lulus);
NIK	: 3578041307840002;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2025;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 05 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 03 September 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 04 September 2025 sampai dengan 02 Nopember 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: **Drs. Victor A. Sinaga, S.H.,** Advokat dan Penasehat Hukum dari LBH "Rumah Keadilan Masyarakat" yang beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP sesuai dengan Penetapan Nomor: 1773/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 09 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 September 2025 yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 23 September 2025 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGAS ARDINATA MELARAHMANDA Bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dan Denda **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
   - 9 (sembilan) kantong plastic berisikan daun, biji ganja dengan berat netto masing-masing (± 890, 160 gram, ± 147, 030

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram, ± 19, 680 geam, ± 20,080 gram, ± 19, 530 gram, ± 19, 230 gram, ± 19,370 gram, ± 19, 270 gram, ± 18, 970 gram);

- 1 (satu) kantong plastic berisikan biji ganja dengan berat netto (± 22, 550 gram);
- 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 18,550 gram;
- 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 13,200 gram;
- 1 (satu) kotak rokok;
- 1 (Satu) timbangan elektrik;
- 5 (lima) plastic klip;
- 1 (Satu) unit handphone nokia;

Merupakan barang terlarang dan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP *jo.* Pasal 46 ayat (2) KUHAP, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 30 September 2025 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah koperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada tanggal 30 September 2025 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - 3452/M.5.43/Enz.2/08/2025 tertanggal 04 Agustus 2025 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

------- Bahwa Ia Terdakwa **YOGAS ARDINATA MELARAHMANDA Bin SUPARDI**, pada hari waktu yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2025

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Pasar Larangan Sidoarjo yang beralamat di Jl. Sunandar Priyo Sudarmo, Dusun Larangan, Larangan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, namun dikarenakan Terdakwa ditahan di Rutan Polres Kota Besar Surabaya dan sebagian besar saksi bekediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram".*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari yang tidak diingat lagi sekira dalam bulan April 2025 sekira jam 20.00 WIB menghubungi orang yang dikenal bernama KATRUK (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja untuk dijual kembali, selanjutnya terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi dengan cara ketemuan langsung di Pasar Larangan Sidoarjo yang beralamat di Jl. Sunandar Priyo Sudarmo, Dusun Larangan, Larangan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja yang dikemas dalam 2 bungkus plastik dengan berat ± 1.3 Kg, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai. Kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis ganja ke rumah Kos Jl. Trunojoyo 35 Kelurahan Banyu Ajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja yang dibeli tersebut telah dibagi oleh Terdakwa dengan tujuan untuk diperjualbelikan guna mendapatkan keuntungan, pada Minggu tanggal 22 Mei 2025 sekira jam 16.00 WIB bertempat di lapak jagung bakar Bledos Jl. Jambu Raya Perumnas Kamal Kabupaten Bangkalan Terdakwa ada menjual narkotika jenis ganja sebanyak ± 25 Gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ULFIANTO NOOR SATRIA TOHA yang telah dibayar lunas.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi YOPI TRIYA PRASETYA, saksi R. HADI RACHA BOBBY, dan saksi ELFADA TRI HANDIKA merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya memperoleh informasi dari masyarakat terkait keberadaan orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diduga melakukan peredaran narkotika, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Kamis 22 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB berhasil mengamankan Terdakwa saat berada di warung Jl. Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ditemukan barang bukti 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 18,550 gram, 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 13,200 gram, dan 1 (Satu) unit handphone nokia, selanjutnya tim melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Kos Jl. Trunojoyo 35 Kelurahan Banyu Ajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastic berisikan daun, biji ganja dengan berat netto masing-masing (± 890, 160 gram, ± 147, 030 gram, ± 19, 680 geam, ± 20,080 gram, ± 19, 530 gram, ± 19, 230 gram, ± 19,370 gram, ± 19, 270 gram, ± 18, 970 gram), 1 (satu) kantong plastic berisikan biji ganja dengan berat netto (± 22, 550 gram), 1 (satu) kotak rokok, 1 (Satu) timbangan elektrik, dan 5 (lima) plastic klip. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 20 Mei 2025 diketahui berat total barang bukti narkotika jenis ganja ialah ± 1.277, 62 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04646/NNF/2025 tanggal 04 Juni 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:
  1) 13489/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 890, 160 gram;
  2) 13490/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 147, 030 gram;
  3) 13491/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 19, 680 gram;
  4) 13492/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 20, 080 gram;
  5) 13493/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 19, 530 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6) 13494/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 19, 230 gram;
7) 13495/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 19, 370 gram;
8) 13496/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 19, 270 gram;
9) 13497/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 18, 970 gram;
10) 13498/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 18, 550 gram;
11) 13499/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 13, 200 gram;
12) 13500/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 22, 550 gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13489/2025/NNF s.d 13500/2025/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti:

1) 13489/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 889, 300 gram;
2) 13490/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 146, 440 gram;
3) 13491/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 19, 160 gram;
4) 13492/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 19, 530 gram;
5) 13493/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 19, 020 gram;
6) 13494/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 18, 710 gram;
7) 13495/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 18, 810 gram;
8) 13496/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 18, 730 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9) 13497/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 18, 450 gram;
10) 13498/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 18, 090 gram;
11) 13499/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 12, 700 gram;
12) 13500/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 22, 010 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

-------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

KEDUA

---------- Bahwa Ia Terdakwa **YOGAS ARDINATA MELARAHMANDA Bin SUPARDI**, pada hari Kamis 22 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2025, bertempat di warung Jl. Jambu Raya 23 Kelurahan Banyu Ajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, namun dikarenakan Terdakwa ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar saksi bekediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara, ***"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yakni saksi YOPI TRIYA PRASETYA, saksi R. HADI RACHA BOBBY, dan saksi ELFADA TRI HANDIKA terkait keberadaan orang yang diduga melakukan peredaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Kamis 22 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB berhasil mengamankan Terdakwa saat berada di warung Jl. Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ditemukan barang bukti 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 18,550 gram, 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 13,200 gram, dan 1 (Satu) unit handphone nokia, selanjutnya tim melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Kos Jl. Trunojoyo 35 Kelurahan Banyu Ajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastic berisikan daun, biji ganja dengan berat netto masing-masing (± 890, 160 gram, ± 147, 030 gram, ± 19, 680 geam, ± 20,080 gram, ± 19, 530 gram, ± 19, 230 gram, ± 19,370 gram, ± 19, 270 gram, ± 18, 970 gram), 1 (satu) kantong plastic berisikan biji ganja dengan berat netto (± 22, 550 gram), 1 (satu) kotak rokok, 1 (Satu) timbangan elektrik, dan 5 (lima) plastic klip. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 20 Mei 2025 diketahui berat netto total barang bukti narkotika jenis ganja ialah ± 1.277, 62 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04646/NNF/2025 tanggal 04 Juni 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:
  1) 13489/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 890, 160 gram;
  2) 13490/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 147, 030 gram;
  3) 13491/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 19, 680 gram;
  4) 13492/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 20, 080 gram;
  5) 13493/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 19, 530 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6) 13494/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 19, 230 gram;
7) 13495/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 19, 370 gram;
8) 13496/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 19, 270 gram;
9) 13497/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 18, 970 gram;
10) 13498/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 18, 550 gram;
11) 13499/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 13, 200 gram;
12) 13500/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 22, 550 gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13489/2025/NNF s.d 13500/2025/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti:

1) 13489/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 889, 300 gram;
2) 13490/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 146, 440 gram;
3) 13491/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 19, 160 gram;
4) 13492/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 19, 530 gram;
5) 13493/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 19, 020 gram;
6) 13494/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 18, 710 gram;
7) 13495/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 18, 810 gram;
8) 13496/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 18, 730 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9) 13497/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 18, 450 gram;
10) 13498/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 18, 090 gram;
11) 13499/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 12, 700 gram;
12) 13500/2025/NNF.-; seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 22, 010 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

-------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (pemeriksaan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut:

1. Saksi ELFADA TRI HANDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan terdakwa **Yogas Ardinata Melarahmanda bin Supardi** dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang dicabut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi bersama Tim 5 orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOGAS ARDINATA MELARAHMANDA Bin SUPARDI pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Warung Jalan Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kec Kamal, Kabupaten Bangkalan yang dipimpin oleh IPDA SURIPNO;
- Bahwa pada saat Penangkapan dan Penggeledahan ditemukan Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu: 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 13,200 gram, 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 18,550 gram, 1 (Satu) unit handphone nokia;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di dashboard sepeda motor Terdakwa yang terparkir di Warung Jl. Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kec Kamal, Kab. Bangkalan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan Penggeledahan di tempat Kos Jl. Trunojoyo 35 Banyu Ajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) kantong plastic berisikan daun, biji ganja dengan berat netto masing-masing (± 890,160 gram, ± 147,030 gram, ± 19,680 geam, ± 20,080 gram, ± 19,530 gram, ± 19,230 gram, ± 19,370 gram, ± 19,270 gram, ± 18,970 gram), 1 (satu) kantong plastic berisikan biji ganja dengan berat netto ± 22,550 gram, 1 (satu) kotak rokok, 1 (Satu) timbangan elektrik, 5 (lima) plastic klip;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari seseorang yang bernama KATRUK pada awal bulan April tahun 2025 sekira Pukul 20.00 WIB dengan cara bertemu secara langsung di Pasar Larangan Sidoarjo sebanyak 2 (dua) bungkus ± 1,3 Kg seharga Rp.5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku menjual Narkotika Jenis Ganja per Poket sebanyak ± 25 gram seharga Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual Narkotika Jenis Ganja sejak bulan Februari tahun 2025 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dalam Melakukan Jual beli Narkotika Jenis Ganja dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli Narkotika Jenis Ganja tidak mempunyai ijin dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam mengedarkan Narkotika Jenis Ganja.
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan yang telah ditemukan dan disita dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan, dan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja karena Terdakwa hanya bekerja sebagai swasta;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi dokter atau tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dihukum pada tahun 2019 atas kasus sejenis (Narkotika) dengan pidana penjara selama 6 tahun dan dalam kasus ini terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan;

2. Saksi **YOPI TRIYA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan terdakwa **Yogas Ardinata Melarahmanda bin Supardi** dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang dicabut;
   - Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
   - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
   - Bahwa Saksi bersama Elfada Tri Handika, R. Hadi Racha Bobby dan Ulfianto Noor Satria Toha, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOGAS ARDINATA MELARAHMANDA Bin SUPARDI pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, sekitar pukul 19.30 wib bertempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Warung Jalan Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kec Kamal, Kabupaten Bangkalan yang dipimpin oleh IPDA SURIPNO, S.H.;

- Bahwa pada saat Penangkapan dan Penggeledahan ditemukan Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu: 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 13,200 gram, 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 18,550 gram, 1 (Satu) unit handphone nokia;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di dashboard sepeda motor Terdakwa yang terparkir di Warung Jl. Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kec Kamal, Kab. Bangkalan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan Penggeledahan di tempat Kos Jl. Trunojoyo 35 Banyu Ajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) kantong plastic berisikan daun, biji ganja dengan berat netto masing-masing (± 890,160 gram, ± 147,030 gram, ± 19,680 geam, ± 20,080 gram, ± 19,530 gram, ± 19,230 gram, ± 19,370 gram, ± 19,270 gram, ± 18,970 gram), 1 (satu) kantong plastic berisikan biji ganja dengan berat netto ± 22,550 gram, 1 (satu) kotak rokok, 1 (Satu) timbangan elektrik, 5 (lima) plastic klip;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari seseorang yang bernama KATRUK pada awal bulan April tahun 2025 sekira Pukul 20.00 WIB dengan cara bertemu secara langsung di Pasar Larangan Sidoarjo sebanyak 2 (dua) bungkus ± 1,3 Kg seharga Rp.5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku menjual Narkotika Jenis Ganja per Poket sebanyak ± 25 gram seharga Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual Narkotika Jenis Ganja sejak bulan Februari tahun 2025 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam Melakukan Jual beli Narkotika Jenis Ganja dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli Narkotika Jenis Ganja tidak mempunyai ijin dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam mengedarkan Narkotika Jenis Ganja.
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan yang telah ditemukan dan disita dari terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan, dan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja karena Terdakwa hanya bekerja sebagai swasta;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi dokter atau tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah dihukum pada tahun 2019 atas kasus sejenis (Narkotika) dengan pidana penjara selama 6 tahun dan dalam kasus ini terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Yogas Ardinata Melarahmanda bin Supardi**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui diajukan sebagai Terdakwa karena terlibat masalah Narkotika jenis ganja, yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menjual, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1,3 kilogram;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Warung Jalan Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kec Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada saat Penangkapan dan Penggeledahan ditemukan Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu: 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 13,200 gram, 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 18,550 gram, 1 (Satu) unit handphone nokia;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan petugas kepolisian di dashboard sepeda motor Terdakwa yang terparkir di Warung Jl. Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kec Kamal, Kab. Bangkalan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan Penggeledahan di tempat Kos Jl. Trunojoyo 35 Banyu Ajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) kantong plastic berisikan daun, biji ganja dengan berat netto masing-masing (± 890,160 gram, ± 147,030 gram, ± 19,680 geam, ± 20,080 gram, ± 19,530 gram, ± 19,230 gram, ± 19,370 gram, ± 19,270 gram, ± 18,970 gram), 1 (satu) kantong plastic berisikan biji ganja dengan berat netto ± 22,550 gram, 1 (satu) kotak rokok, 1 (Satu) timbangan elektrik, 5 (lima) plastic klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari seseorang yang bernama KATRUK pada awal bulan April tahun 2025 sekira Pukul 20.00 WIB dengan cara bertemu secara langsung di Pasar Larangan Sidoarjo sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat kurang lebih 1,3 Kg seharga Rp.5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku menjual Narkotika Jenis Ganja per Poket sebanyak ± 25 gram seharga Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Ganja sejak bulan Februari tahun 2025 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Jual Beli Narkotika Jenis Ganja dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Jenis Ganja tidak mempunyai ijin dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam mengedarkan Narkotika Jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan yang telah ditemukan dan disita dari terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus sejenis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan selesai menjalaninya awal tahun 2025;
- Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan menetap menafkahi keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa berupa:

- 9 (sembilan) kantong plastic berisikan daun, biji ganja dengan berat netto 890,160 gram, 147,030 gram, 19,680 gram, 20,080 gram, 19,530 gram, 19,230 gram, 19,370 gram, 19,270 gram, dan 18,970 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisi biji ganja seberat netto (22,550 gram);
- 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 18,550 gram;
- 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,200 gram;
- 1 (satu) kotak rokok;
- 1 (Satu) timbangan elektrik;
- 5 (lima) plastic klip; dan
- 1 (Satu) unit handphone nokia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, para saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04646/NNF/2025 tanggal 04 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh FILANTARI CAHYANI A.Md., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan HANDI PURWANTO,S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan untuk barang bukti Nomor 13489/2025/NNF sampai dengan Nomor 13500/2025/NNF adalah benar pohon ganja (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak terkutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pledoi/pembelaan maupun duplik yang diajukan Terdakwa serta surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;

Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang saksi bernama: **Elfada Tri Handika** dan **Yopi Triya**;

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Elfada Tri Handika dan Yopi Triya, adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, saksi-saksi ini merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dan saksi-saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan. Saksi-saksi pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, serta telah menemukan barang bukti yang diajukan di persidangan, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP; Demikian pula halnya keterangan terdakwa yang pada prinsipnya mengakui dan membenarkan perbuatan atau peristiwa pidana yang dilakukannya;

Ad. 2. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04646/NNF/2025 tanggal 04 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh FILANTARI CAHYANI, A.Md., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan HANDI PURWANTO, S.T., dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan untuk barang bukti Nomor 13489/2025/NNF sampai dengan Nomor 13500/2025/NNF adalah benar pohon ganja (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP);

Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan ayat (3) KUHAP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan di dalam sidang tentang sesuatu yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdawa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu **alat bukti Petunjuk** (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka Petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti Petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai **alat bukti Petunjuk** (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu dalam hal memesan, membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan harga Rp.5.700.000,00 secara langsung pada hari yang tidak diingat lagi sekira dalam bulan April 2025 sekira jam 20.00 WIB terdakwa menghubungi orang yang dikenal bernama KATRUK (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja untuk dijual kembali, selanjutnya terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi dengan cara ketemuan langsung di Pasar Larangan Sidoarjo yang beralamat di Jl. Sunandar Priyo Sudarmo, Dusun Larangan, Larangan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja yang dikemas dalam 2 bungkus plastik dengan berat ± 1.3 Kg, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis ganja ke rumah Kos Jl. Trunojoyo 35 Kelurahan Banyu Ajuh Kecamatan Kamal Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bangkalan yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis 22 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa berada di warung Jl. Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan selanjutnya tim melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Kos Jl. Trunojoyo 35 Kelurahan Banyu Ajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, serta apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Elfada Tri Handika, R. Hadi Racha Bobby, Yopi Triya dan Ulfianto Noor Satria Toha selaku Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Warung Jalan Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kec Kamal, Kabupaten Bangkalan, karena berdasarkan informasi masyarakat, terdakwa terlibat Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Penangkapan dan Penggeledahan ditemukan Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu: 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 13,200 gram, 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 18,550 gram, 1 (Satu) unit handphone nokia;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan petugas kepolisian di dashboard sepeda motor Terdakwa yang terparkir di Warung Jl. Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kec Kamal, Kab. Bangkalan;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan Penggeledahan di tempat Kos Jl. Trunojoyo 35 Banyu Ajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) kantong plastic berisikan daun, biji ganja dengan berat netto masing-masing (± 890,160 gram, ± 147,030 gram, ± 19,680 geam, ± 20,080 gram, ± 19,530 gram, ± 19,230 gram, ± 19,370 gram, ± 19,270 gram, ± 18,970 gram), 1 (satu) kantong plastic berisikan biji ganja dengan berat netto ± 22,550 gram, 1 (satu) kotak rokok, 1 (Satu) timbangan elektrik, 5 (lima) plastic klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari seseorang yang bernama KATRUK pada awal bulan April tahun 2025 sekira Pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20.00 WIB dengan cara bertemu secara langsung di Pasar Larangan Sidoarjo sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat kurang lebih 1,3 Kg seharga Rp.5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus ribu Rupiah);

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku telah menjual Narkotika Jenis Ganja per Poket sebanyak ± 25 gram seharga Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Ganja sejak bulan Februari tahun 2025 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Jual Beli Narkotika Jenis Ganja dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Jenis Ganja tidak mempunyai ijin dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam mengedarkan Narkotika Jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan yang telah ditemukan dan disita dari terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus sejenis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan selesai menjalaninya awal tahun 2025, namun beberapa minggu kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan menetap menafkahi keluarga;
- Bahwa terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa ***locus delicti*** berada atau bertempat di Pasar Larangan Sidoarjo yang beralamat di Jl. Sunandar Priyo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sudarmo, Dusun Larangan, Larangan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atau saat ditangkap Terdakwa berada di warung Jl. Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Kos Jl. Trunojoyo 35 Kelurahan Banyu Ajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Polrestabes Surabaya, demikian pula kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yaitu ***Pertama:*** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **ATAU *Kedua*:** melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun Penunut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan ***Kedua*** yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan yang bertitik tolak pada saat penangkapan dan penggeledahan, meskipun hal ini tidak bersesuaian dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi terdakwa atas dakwaan Pertama tanpa mempertimbangkan Dakwaan Kedua, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tertanggal 30 September 2025 ternyata tidak sependapat dengan pilihan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Dakwaan alternatif *Kedua* yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedia kan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” artinya sama dengan “barangsiapa” yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Yogas Ardinata Melarahmanda bin Supardi** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-3452/M.5.43/Enz.2/08/2025 tertanggal 04 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa **Yogas Ardinata Melarahmanda bin Supardi** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elfada Tri Handika dan saksi Yopi Triya, dengan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Warung Jalan Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kec Kamal, Kabupaten Bangkalan, karena diduga terlibat masalah Narkotika jenis ganja, hal mana saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,200 gram, 1 (Satu) kantong plastic

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 18,550 gram, 1 (Satu) unit handphone nokia, dan seluruh barang bukti tersebut ditemukan petugas kepolisian di dashboard sepeda motor Terdakwa yang terparkir di Warung JI. Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kecamatan Kamal, Kab. Bangkalan, selanjutnya petugas kepolisian melakukan Penggeledahan di tempat Kos Jl. Trunojoyo 35 Banyu Ajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) kantong plastic berisikan daun, biji ganja dengan berat netto masing-masing: 890,160 gram, 147,030 gram, 19,680 geam, 20,080 gram, 19,530 gram, 19,230 gram, 19,370 gram, 19,270 gram, 18,970 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan biji ganja dengan berat netto 22,550 gram, 1 (satu) kotak rokok, 1 (Satu) timbangan elektrik, dan 5 (lima) plastic klip, yang mana seluruh barang bukti tersebut turut disita petugas karena ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam memesan, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Elfada Tri Handika dan Yopi Triya, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari yang tidak diingat lagi sekira dalam bulan April 2025 sekira jam 20.00 WIB terdakwa menghubungi orang yang dikenal bernama KATRUK (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja untuk dijual kembali, selanjutnya terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi dengan cara ketemuan langsung di Pasar Larangan Sidoarjo yang beralamat di Jl. Sunandar Priyo Sudarmo, Dusun Larangan, Larangan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja yang dikemas dalam 2 bungkus plastik dengan berat ± 1.3 Kg, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Katruk, lalu Terdakwa membawa narkotika jenis ganja ke rumah Kos di Jalan Trunojoyo 35 Kelurahan Banyu Ajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, selanjutnya ganja yang dibeli tersebut telah dibagi oleh Terdakwa dengan tujuan untuk diperjualbelikan guna mendapatkan keuntungan, hal mana pada Minggu tanggal 22 Mei 2025 sekira jam 16.00 WIB bertempat di lapak jagung bakar Bledos Jl. Jambu Raya Perumnas Kamal Kabupaten Bangkalan Terdakwa ada menjual narkotika jenis ganja sebanyak ± 25 Gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ULFIANTO NOOR SATRIA TOHA yang telah dibayar lunas, namun saksi ini tidak dihadirkan oleh Penunut Umum, sehingga keterangan terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya sehingga perbuatan menjual tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tepat lagi dikenakan kepada terdakwa, melainkan sudah cukup memiliki dan menyediakan, dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi YOPI TRIYA PRASETYA, saksi R. HADI RACHA BOBBY, dan saksi ELFADA TRI HANDIKA merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya memperoleh informasi dari masyarakat terkait keberadaan orang yang diduga melakukan peredaran narkotika, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Kamis 22 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB berhasil mengamankan Terdakwa saat berada di warung Jl. Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dan terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa, dan ternyata pula terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memesan, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan atau menyediakan Narkotika golongan I **bentuk tanaman jenis ganja** tersebut, dan terdakwa tidak pula berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya serta nyatanya Narkotika jenis ganja tersebut dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan atau Penelitian, sehingga patut dan layak terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi Elfada Tri Handika dan Yopi Triya ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa ganja yang dipesan, dibeli dan diterima oleh terdakwa sebanyak 2 poket dengan berat 1,3 kg seharga Rp.5.700.000,00 tersebut telah terjual Sebagian sehingga barang bukti yang disita oleh Petugas dan diajukan di persidangan merupakan sisa yang belum laku terjual dan sebagian akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa jika tidak ada lagi orang yang memesan atau membeli kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 04646/NNF/2025 tanggal 04 Juni 2025 hasil pemeriksaan dari barang bukti barang bukti Nomor 13489/NNF/2025 s/d Nomor 13500/NNF/2025 berupa 12(dua belas) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04646/NNF/2025 tanggal 04 Juni 2025, ternyata dan terbukti bahwa perbuatan dilakukan tanpa hak karena Terdakwa dalam memesan, membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan dan menyediakan **Ganja** tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan, penelitian ataupun pengembangan Iptek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti, telah pula terbukti Terdakwa memesan, membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis **Ganja** tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, artinya perbuatan terdakwa dilakukan dengan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk memiliki, menguasai, dan menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau m enyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram *atau* melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam Menanam, mem elihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golo ngan I dalam bentuk tanaman yang banyaknya melebihi 5 (lima) batang poho n. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternative saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, sehingga untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi Elfada Tri Handika dan saksi Yopi Triya serta keterangan terdakwa **Yogas Ardinata Melarahmanda bin Supardi**, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04646/NNF/2025 tanggal 04 Juni 2025, ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tanpa hak karena perbuatan terdakwa memesan, membeli, dan menerima ganja sebanyak 2 (dua) poket dengan berat 1,3 kg harga sebesar Rp.5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus Rupiah) maupun perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan dan menyediakan sebanyak 12 bungkus ganja yang disimpan di dashmotor dan di dalam kamar kosnya yang disita menjadi barang bukti dalam perkara ini, adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan atau profesi Terdakwa juga tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan atau shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang berlaku, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dikenakan pada perbuatan diri Terdakwa, karena terbukti adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa ketika saksi Elfada Tri Handika dan saksi Yopi Triya, melakukan penggeledahan badan Terdakwa, memang telah ada ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,200 gram, 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 18,550 gram, 1 (Satu) unit handphone nokia, yang ditemukan petugas kepolisian di dashboard sepeda motor Terdakwa yang terparkir di Warung Jalan Jambu Raya 23 Banyu Ajuh Kecamatan Kamal, Kab. Bangkalan, selanjutnya petugas kepolisian melakukan Penggeledahan di tempat Kos Jalan Trunojoyo 35 Banyu Ajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) kantong plastic berisikan daun, biji ganja dengan berat netto masing-masing: 890,160 gram, 147,030 gram, 19,680 geam, 20,080 gram, 19,530 gram, 19,230 gram, 19,370 gram, 19,270 gram, 18,970 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan biji ganja dengan berat netto 22,550 gram, 1 (satu) kotak rokok, 1 (Satu) timbangan elektrik, dan 5 (lima) plastic klip, yang disita petugas karena ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam memesan, membeli, menerima, menjual, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;, dan rencananya ganja tersebut akan dijual oleh terdakwa apabila ada orang yang membelinya, maka dari rangkaian perbuatan terdakwa yang diuraikan diatas lebih tepat dikategorikan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan **Memiliki, Menyimpan dan M enyediakan** Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya perbuatan Terdakwa **Memiliki, Menyimpan dan Menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman** jenis ganja tersebut karena termotivasi untuk mengkonsumsi sendiri atau mendapatkan untung apabila laku terjual yang mana keuntungan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan / penghasilan menetap dalam menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi Elfada Tri Handika dan saksi Yopi Triya serta keterangan terdakwa **Yogas Ardinata Melarahmanda bin Supardi**, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa **ganja** dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04646/NNF/2025 tanggal 04 Juni 2025, telah ternyata bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa ada sebanyak 12 (dua belas) bungkus yang total beratnya 1.227,62 gram artinya melebihi 1 (satu) kilogram ganja lengkap dengan biji, batang dan daunnya yang dimiliki dan disediakan Terdakwa dengan cara membeli dari Katruk (DPO) seharga Rp.5.700.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), hal mana menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diterangkan dan disimpulkan bahwa 12 (dua belas) bungkus kode No. 13489/2025/NNF s/d No. 13500/2025/NNF yang ditemukan dan disita petugas kepolisian dari terdakwa mengandung **Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa **Ganja** adalah termasuk dalam kualifikasi **Narkotika Golongan I *dalam bentuk bukan tanaman;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ke-3 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu Dakwaan Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim dengan terpenuhinya dakwaan Kedua (Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut maka cukup berdasar menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"**Tanpa Hak dan melawan hukum **Memiliki, Menyimpan dan Menyediakan** Narkotika Golongan I bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram", karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum **Memiliki, Menyimpan dan Menyediakan** Narkotika Golongan I bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram" dan atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 30 September 2025, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan atau merendahkan harkat dan martabat sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas terjadinya kejahatan tindak pidana Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menambah maraknya peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa berniat akan menjual barang bukti ganja yang dimiliki tersebut untuk mendapat untung jika laku terjual;
- Terdakwa sebelum penangkapan sudah 2 kali memesan Ganja kepada Katruk dan telah berhasil menjual dan menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus sejenis dan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berkata jujur dan bertindak kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga (istri dan orangtuanya);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwat terhadap status barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut telah diakui dan dibenarkan Terdakwa, yaitu: 9 (sembilan) kantong plastic berisikan daun, biji ganja dengan berat netto masing-masing (890,160 gram, 147,030 gram, 19,680 geam, 20,080 gram, 19,530 gram, 19,230 gram, 19,370 gram, 19,270 gram, 18,970 gram); 1 (satu) kantong plastic berisikan biji ganja dengan berat netto 22,550 gram; 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 18,550 gram; 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,200 gram; 1 (satu) kotak rokok; 1 (Satu) timbangan elektrik; 5 (lima) plastic klip; dan 1 (Satu) unit handphone nokia, keseluruhannya sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tepat dinyatakan *dirampas untuk dimusnahkan,* maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, maka biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah pidana yang bersifat kumulatif (pidana penjara dan pidana denda) sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Yogas Ardinata Melarahmanda bin Supardi,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum **"Memiliki, Menyimpan dan Menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman melebihi *1 (satu) kilogram*"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 9 (sembilan) kantong plastic berisikan daun, biji ganja dengan berat netto masing-masing: 890,160 gram, 147,030 gram, 19,680 geam, 20,080 gram, 19,530 gram, 19,230 gram, 19,370 gram, 19,270 gram, dan 18, 970 gram;
   - 1 (satu) kantong plastic berisikan biji ganja dengan berat netto 22,550 gram;
   - 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 18,550 gram;
   - 1 (Satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,200 gram;
   - 1 (satu) kotak rokok;
   - 1 (Satu) timbangan elektrik;
   - 5 (lima) plastic klip;
   - 1 (Satu) unit handphone nokia;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., M.H., dan Ristanti Rahim, S.H., M.H., masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Oktober 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus Onesimus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd
Alex Adam Faisal, S.H., M.H.	Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.
ttd	
Ristanti Rahim, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)